Noen viktige lover: annonsen og etikken. Kan Ida skrive «40 %» i annonsen?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

Ida har laget en liste med ni markedsføringstiltak for Nordlys: 1 «Vi kutter strømregningen din med 40 %», 2 «Oslos hyggeligste elektrikere», 3 trekning av en ladeboks blant alle som ber om befaring, 4 trekning bare blant dem som kjøper skapbytte, 5 strømmen settes ikke på før kunden har signert et nytt tilbud, 6 «Godkjent av Fjellkraft Nett AS» (bare rammeavtale), 7 «Ladeboks 9 900 kr» med montering i bitteliten skrift, 8 reklame som ser ut som en nyhetsartikkel, og 9 et kort med gratis el-kontroll etter fem serviceoppdrag. Ingen har regnet på 40 %. Kari vil vite hva som er lovlig før noe går i trykken. Etterpå diskuterer Kari, Tom og Ida hvorfor de vil holde seg til loven, og de begrunner det på tre ulike måter. En elektrikertime koster forbrukeren 900–1 500 kr inkludert merverdiavgift (El-guiden 2025).

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Dokumentasjon

Hva må ligge i skuffen før annonsen trykkes?

Markedsføring skal ikke stride mot god markedsføringsskikk (§ 2). Den skal utformes slik at kunden lett ser at det er reklame, og påstander om egenskaper og virkninger skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal foreligge i det øyeblikket markedsføringen skjer (§ 3). Åpenbare overdrivelser er lov; bokas eksempel er «verdens beste kjøttboller».

Regelen Påstand om virkning → dokumentasjon før publisering. Åpenbar overdrivelse → lov.

I casen Ingen hos Nordlys har regnet på «Vi kutter strømregningen din med 40 %». Da kan påstanden ikke stå i annonsen. «Oslos hyggeligste elektrikere» er en overdrivelse alle forstår, og lov. Reklame som ser ut som en nyhetsartikkel er ikke lett å se som reklame (§ 3). I jobben: før du sier ja til en annonse: be om regnestykket bak hvert tall. Finnes det ikke, skal tallet ut.

Urimelig handelspraksis

Når er en annonse alltid ulovlig?

Urimelig handelspraksis er forbudt (§ 6). Den er urimelig hvis den strider mot god forretningsskikk og er egnet til å endre forbrukerens økonomiske beslutning. Den er alltid urimelig hvis den er villedende (§ 7 handlinger, § 8 utelatelser) eller aggressiv (§ 9). Sårbare grupper vurderes fra deres perspektiv.

Regelen § 6: forbudt. Alltid urimelig: § 7 uriktig, § 8 utelatt eller uklart, § 9 press.

I casen «Godkjent av Fjellkraft Nett AS» med bare en rammeavtale er villedende (§ 7). «Ladeboks 9 900 kr» med montering i bitteliten skrift er en villedende utelatelse (§ 8). Å ikke sette strømmen på før kunden har signert et nytt tilbud er aggressivt (§ 9). Den eldre kunden som hører at anlegget er «livsfarlig» og må byttes i dag, skal vurderes som sårbar (§ 6). I jobben: press fra en maktposisjon er aggressivt også uten trusler. Montøren som har kunden uten strøm, har en maktposisjon.

Prisene skal synes

Hva må kunden se før montøren kjører?

Den som selger tjenester til forbrukere, skal så langt det er praktisk mulig informere om prisene, slik at de lett kan ses (§ 10). For en installatør betyr det timepris, utrykningstillegg og kjøring før jobben starter. Forbrukeren betaler med merverdiavgift, og det er den prisen hun sammenlikner.

Regelen Forbrukerpris = pris uten mva. × 1,25. Opplys prisen før jobben, så den lett kan ses.

I casen Nordlys' timepris er 890 kr uten merverdiavgift (faktaarket). Forbrukeren betaler 890 × 1,25 = 1 112,50 kr, midt i spennet El-guiden 2025 oppgir: 900–1 500 kr inkludert merverdiavgift. Utrykningstillegg 600 kr uten mva. blir 750 kr for forbrukeren. I jobben: sett timeprisen med merverdiavgift på nettsiden og i tilbudet til private.

Konkurranser og kundekort

Hva sier boka om § 18, og hva sier loven i dag?

Boka gjengir § 18 slik den lød i 2009: konkurranser er lov, men ikke når deltakelse er betinget av kjøp; samlemerker er lov når de gir mer av samme ytelse. I 2013 endret Stortinget § 18, fordi et generelt forbud mot kjøpsbetingede konkurranser strider mot EU-direktivet. I dag kreves klare og lett tilgjengelige vilkår, og konkurransen vurderes etter §§ 6–9 (Forbrukertilsynets veileder 2020).

Regelen Boka (2009): kjøpsbetinget konkurranse forbudt. Loven i dag (2013): ikke forbudt i seg selv; klare vilkår, §§ 6–9.

I casen Trekning av en ladeboks blant alle som ber om befaring: lov. Trekning bare blant dem som kjøper skapbytte: forbudt etter boka, men ikke forbudt i seg selv etter loven i dag; i arbeidsboka heter svaret «Endret siden boka». Kort med gratis el-kontroll etter fem serviceoppdrag: lov (mer av samme ytelse). I jobben: på eksamen: svar etter boka, og nevn at § 18 er endret. På jobb: skriv vilkårene klart, og spør om konkurransen presser kunden.

Etikk

Tre måter å spørre om det er riktig

All atferd lar seg ikke lovregulere (20.4). Etikk er tenkningen om rett og galt; moral er det vi gjør (20.5). Pliktetikken spør om handlingen er riktig i seg selv (Kant). Dydsetikken, som boka også kaller sinnelagsetikk, spør hva slags menneske som handler. Konsekvensetikken spør hva resultatet blir. Boka varsler fire retninger, men behandler tre.

Regelen Plikt: er handlingen riktig? Dyd: hva slags menneske? Konsekvens: hva blir resultatet?

I casen Kari: «Vi lover aldri noe vi ikke kan dokumentere, uansett hva det koster i salg» (pliktetikk). Ida: «Jeg vil være en kalkulatør folk stoler på» (dydsetikk). Tom: «Gir annonsen ti nye kunder og ingen klager, er den god» (konsekvensetikk). Bokas eksempel i 20.6 er for lav bemanning: plikt- og dydsetikken sier øk bemanningen, konsekvensetikken spør om bedriften tåler det. I jobben: når loven ikke gir svar, spør alle tre. Gir de ulike svar, må du velge og kunne forklare hvorfor.

Lovens bokstav og ånd

Hvorfor er 15 % ikke et fribeløp?

Lovens bokstav er det loven sier, ofte et minstekrav og et politisk kompromiss. Lovens ånd er det loven skulle oppnå (20.6). Ånden kan kreve mer av deg, aldri mindre. Den som bruker hele rommet loven gir, uten å spørre hva loven skulle beskytte, følger bokstaven og bryter ånden.

Regelen Bokstaven: minstekravet. Ånden: formålet. Ånden kan kreve mer, aldri mindre.

I casen § 32: bokstaven er høyst 15 % over, ånden at 15 % er et tak og ikke et fribeløp. § 14-5: senest sju dager, helst før første arbeidsdag. § 3: dokumentasjon når annonsen trykkes, og Ida tror på tallet og kan forklare det. § 18: klare vilkår, og kunden får tenke fritt. Kari kunne kreve 41 400 kr av familien etter bokstaven; ånden spør om det er rimelig når montøren ikke ringte. I jobben: spør: hvem skulle denne regelen beskytte, og gjør jeg det motsatte?

Ordene i bransjen og i boka

Arbeidsavtale	Ansettelseskontrakt, kontrakten
Tariffavtale	Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene)
Overtid	OT, overtidstimer, «å jobbe over»
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	Nedbemanning, driftsinnskrenkning
Forbruker / næringsdrivende	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør
Prisoverslag / gjengs pris	Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid
Tilleggsarbeid	Tillegg, endring, ekstraarbeid

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

«40 %» kan ikke stå i annonsen: påstander om virkning skal kunne dokumenteres når annonsen publiseres (§ 3). Lovlig: 2, 3 og 9. Ikke lovlig: 1 og 8 (§ 3), 6 (§ 7), 7 (§ 8) og 5 (§ 9). Endret siden boka: 4, trekning bare blant kjøpere (§ 18 endret i 2013). Etikken: Kari pliktetikk, Tom konsekvensetikk, Ida dydsetikk (sinnelagsetikk). Lovens ånd kan kreve mer enn bokstaven, aldri mindre. Hele kapittel 20: hvem står på den andre siden? De ansatte: arbeidsmiljøloven og tariffen (skriftlig avtale innen sju dager; 40 timer for grensene, 37,5 for lønna; oppsigelsesfristen fra den første i måneden etter). Forbrukeren: håndverkertjenesteloven (prisoverslag × 1,15). Næringskunden: kontrakten. Alle: markedsføringsloven. Og der loven slutter: etikken.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 2C i arbeidsboka (LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2C), og samtalen i par om lovene på egen arbeidsplass.

Les Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: avsnitt 20.1 (markedsføringsloven: 20.1.1–20.1.3) og 20.4–20.6 (etikk, etikkbegrepet, pliktetikk, dydsetikk, konsekvensetikk, etisk vurdering, bokas bemanningseksempel).

Kan du forklare Gjør rede for kravene i §§ 2 og 3. Forklar urimelig handelspraksis og de tre formene som alltid er urimelige. Forklar hva § 18 sa i 2009, og hva den sier i dag. Gjør rede for tre etiske retninger, og forklar forskjellen på lovens bokstav og ånd.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.1–20.1.3 og 20.4–20.6. Markedsføringsloven (lov 9. januar 2009 nr. 2): ordlyden som vedtatt og endringen av § 18 (Stortingets lovvedtak 80, 2012–2013), hentet 14.10.2026. Forbrukertilsynet: veileder for bruk av konkurranser (2020). EI-guiden 2025. Idas ni tiltak er konstruert for kapitlet. Versjon 7.1, oktober 2026.